

El personal al servicio de las Administraciones Públicas

Concepto y clases · Adquisición y pérdida de la relación de servicio · Régimen jurídico

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026 · OEP 2026 (RD 387/2026)

1. TREBEP y RDL 6/2023

TREBEP = RDLeg 5/2015, de 30 de octubre (refunde Ley 7/2007). Vigente desde 1/11/2015. Legislación básica (149.1.18ª CE). **Real Decreto-ley 6/2023** (Libro II, arts. 105-129): reforma la función pública en 4 ejes. Estado 08/2026: vigente, convalidado (BOE 12/01/2024), en tramitación como Proyecto de Ley; recurso de inconstitucionalidad 1863-2024 admitido a trámite, sin sentencia.

2. Clases de empleados públicos (art. 8.2)

Clase	Claves
Funcionario de carrera (9)	Estatutario permanente. Reserva de funciones (9.2). Grupos A1-A2-B-C1-C2-AP (art. 76)
Funcionario interino (10)	4 causas tasadas: vacantes 3 años · sustitución · programas 3+12 meses · acumulación 9 meses en 18
Personal laboral (11)	Contrato de trabajo. Fijo (proceso selectivo) vs. indefinido (irregularidad, jurisprudencial)
Personal eventual (12)	Confianza/asesoramiento. Libre nombramiento y cese. NO mérito para acceso (12.4)
P. directivo profesional (13+123-127 RDL 6/2023)	Subdirectores Generales AGE. A1, libre designación, 5 años, 10 días solicitudes (Orden TDF/379/2024)

3. Adquisición (art. 62) y pérdida (art. 63)

Adquisición: 4 requisitos ACUMULATIVOS	Pérdida: 5 causas
1) Proceso selectivo · 2) Nombramiento (Diario Oficial) · 3) Acatamiento CE · 4) Toma de posesión	Renuncia (64, aceptación expresa) · pérdida nacionalidad (65) · jubilación total (67) · separación firme (NO rehabilitable) · inhabilitación firme (rehabilitación excepcional, 68.2)

PLAZOS CLAVE

Toma de posesión: 15 días naturales (1 mes si cambio de localidad) · interinos/eventuales: al día siguiente. Jubilación forzosa: 65 años, prolongable hasta 70. Rehabilitación: procedimiento máx. 6 meses; silencio + (reglada) / – (excepcional); nueva solicitud tras inhabilitación: 2 años.

TRAMPAS

El concurso puro es EXCEPCIONAL y por ley para funcionarios de carrera, no la regla · acumulación de tareas: 9 meses en 18 (no en 12) · personal eventual cesa AUTOMÁTICAMENTE al cesar la autoridad · separación del servicio NO es rehabilitable por la vía ordinaria.